

사탐 정치와법 · 민주정치와 헌법 · 해설편

사탐 · 정치와법 · 민주정치와 헌법 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. [개념 적용] 갑은 **좁은 의미** (국가 활동 중심), 을은 **넓은 의미** (모든 갈등 조정)의 정치관이다.

Step 2. [선지 판별] ㄱ. 좁은 의미는 국가·정치인 활동만 정치로 봄 → 일반 시민 활동 배제. **옳음**. ㄴ. 넓은 의미는 정치 개념을 지나치게 확대한다는 비판을 받음. **옳음**.

Step 3. [오답 제거] ㄴ. 국가 형성 이전 활동을 배제하는 것은 을이 아니라 **갑**이다. ㄷ. 다원화된 현대 사회 갈등 조정에 적합한 것은 **넓은 의미(을)**이다.

정답근거 갑=좁은 의미, 을=넓은 의미 → ㄱ, ㄴ이 옳으므로 정답 ②.

오답분석 ㄴ·ㄷ은 갑·을의 관점을 뒤바꾼 매력적 오답이다.

연관개념 좁은 의미의 한계=현대 다원사회 설명 곤란, 넓은 의미의 한계=개념 과잉 확대.

메타인지 두 관점의 '한계'까지 뒤집어 물으면 실수하기 쉬우니 주체·범위·비판을 표로 정리하라.

Step 1. [개념 적용] (가)=추첨·윤번·민회 직접 참여 → **고대 아테네**. (다)=대의제+직접민주제 보완, 보통선거 확립 → **현대**. 따라서 (나)=**근대**.

Step 2. [선지 판별] ④ 아테네 직접민주정치는 소규모 도시국가에서만 가능 → 현대(대규모)보다 소규모 공동체에 적합. **옳음**.

Step 3. [오답 제거] ① 아테네는 여성·노예·외국인 배제. ② 근대 시민혁명 직후는 **제한선거**. ③ 현대는 대의제를 원칙으로 유지하며 직접민주제로 보완할 뿐 폐지하지 않음. ⑤ 근대 민주정치는 국민주권을 확립함.

정답근거 소규모 공동체 적합성 → 정답 ④.

오답분석 ②의 '보통선거 즉시 실시'는 대표적 함정(근대=제한선거).

연관개념 보통선거는 20세기 참정권 확대 운동의 결과.

메타인지 '근대 직후=보통선거'로 착각하지 말 것.

Step 1. [개념 적용] A(만인의 투쟁·전면 양도)=**홉스**, B(평화·불안정·부분 위임)=**로크**, C(자유·평화·양도 불가)=**루소**.

Step 2. [선지 판별] ② 로크는 **입법권·집행권의 2권분립**과 **저항권**을 인정. **옳음**.

Step 3. [오답 제거] ① 홉스는 저항권을 **부정**. ③ 루소는 **직접민주주의**를 이상으로 봄(대의제 반대). ④ 홉스도 자연권 자체는 전제하나 '천부인권 부정'으로 단정 불가하며, 로크와의 결정적 차이는 저항권·주권양도 방식이다. ⑤ 루소도 계약(일반의지에 근거한 국가 형성)의 필요성은 인정.

정답근거 로크=2권분립+저항권 → 정답 ②.

오답분석 ①은 '사회계약론자=모두 저항권 인정'이라는 오개념을 노린 함정.

연관개념 3권분립은 몽테스키외가 체계화, 로크는 2권분립.

메타인지 홉스=절대군주 옹호·저항권 부정을 반드시 각인하라.

Step 1. [개념 적용] (가)=**형식적 법치주의** (형식·절차만 충족), (나)=**실질적 법치주의** (목적·내용의 정당성 요구).

Step 2. [선지 판별] ㄱ. 형식적 법치주의는 합법성만 따져 **합법적 독재** 를 정당화할 수 있음. **옳음** . ㄴ. 실질적 법치주의는 법률 내용의 위헌성을 심사하는 **위헌법률심판** 과 논리적으로 연결. **옳음** .

Step 3. [오답 제거] ㄷ. '악법도 법'을 배격하는 것은 (나)이며 (가)는 오히려 그 명제를 정당화. ㄹ. 실질적 법치주의도 형식적 요건을 **포함·전제** 하며 여기에 내용 정당성을 더한다 → 형식 요건을 불필요로 보지 않음.

정답근거 ㄱ·ㄴ이 옳음 → 정답 ①.

오답분석 ㄷ은 (가)와 (나)의 태도를 뒤바꾼 함정, ㄹ은 '실질=형식 배제'라는 오해를 노림.

연관개념 실질적 법치주의=형식적 요건+내용의 정당성(포함관계).

메타인지 두 유형은 대립이 아니라 '형식에 내용을 더한' 발전 관계임을 기억.

Step 1. [조건 해석] 조건 ①: A는 '인간다운 생활을 할 권리의 실질 보장' → A=**복지국가원리** . 남은 B, C는 국민주권주의·국제평화주의 중 하나.

Step 2. [실현 방안 확정] ㉠ 국민투표제=국민주권주의, ㉡ 사회보장제도=복지국가원리, ㉢ 침략전쟁 부인=국제평화주의(조건 ②의 국제법규 존중과 일치).

Step 3. [연결 검증] 개념도 연결은 A-㉠, B-㉡, C-㉢. A=복지국가원리인데 ㉠(국민투표)은 국민주권주의 → A-㉠ **틀림** . C-㉢: ㉢은 국제평화주의이므로, C=국제평화주의여야 이 연결이 옳음. '정확히 하나만 옳다'는 조건에서 옳은 하나를 찾는다.

Step 4. [경우 판정] 만약 B=복지·C=국제평화라 가정하면 A(복지)와 B(복지)가 중복되어 모순. 따라서 A=복지, 그리고 B·C는 각각 국민주권·국제평화. B-㉡(사회보장=복지)은 B가 복지가 아니므로 **틀림** . C-㉢이 옳으려면 C=국제평화. 이때 B=국민주권. 검증: A-㉠(복지-국민투표) 틀림, B-㉡(국민주권-사회보장) 틀림, C-㉢(국제평화-침략전쟁부인) **옳음** → 정확히 하나만 옳다는 조건 충족.

정답근거 A=복지국가원리, B=국민주권주의, C=국제평화주의이며 옳게 연결된 것은 C-㉢ 하나 → 정답 ③.

오답분석 ① A는 복지국가원리(국민주권 아님). ② B=국민주권이므로 B-㉡ 틀림. ④ ㉠은 국민주권 실현 방안이나 A는 복지라 연결 부적합. ⑤ 옳은 연결은 C-㉢이며 A는 복지, C는 국제평화이므로 서술 오류.

연관개념 국민투표=국민주권, 사회보장=복지국가, 침략전쟁 부인·국제법규 존중=국제평화주의.

메타인지 '정확히 하나만 옳음' 조건은 각 연결을 개별 검증한 뒤 중복 배제로 확정해야 실수가 없다.

Step 1. [개념 적용] 직접민주제 요소 3종: **국민투표(레퍼런덤)** , **국민발안(이니셔티브·법률안 직접 발의)** , **국민소환(리콜·공직자 임기 중 파면)** .

Step 2. [자료 해석] 갑국=헌법 개정 국민투표만, 발안·소환 없음. 을국=서명으로 법률안 발의 후 투표 → **국민 발안제** . 병국=서명으로 단체장 파면 투표 → **국민소환제** .

Step 3. [선지 판별] ㄴ. 을=국민발안, 병=국민소환 → **옳음** . ㄷ. 헌법 개정을 국민투표로 확정하는 것은 국가의 사 최종 결정권을 국민이 행사하는 것이므로 **국민주권을 직접 구현** → **옳음** .

Step 4. [오답 제거] ㄱ. 갑국은 국민소환제를 채택하지 않았다(발안·소환 없음). ㄹ. 세 국가 모두 대의제를 유지하며 직접민주제로 **보완** 할 뿐 전면 폐지는 아니다.

정답근거 ㄴ·ㄷ이 옳음 → 정답 ③.

오답분석 ㄱ은 갑국에 없는 소환제를 있는 것처럼 서술한 함정, ㄹ은 '보완↔전면 폐지'를 혼동시키는 함정.

연관개념 우리 헌법은 국민투표만 채택, 국민발안·국민소환은 헌법상 규정 없음(지방자치법상 주민소환은 별개).

메타인지 발안=법률안 발의, 소환=파면으로 정확히 구별하고, 직접민주제는 대의제의 보완임을 명심하라.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com